

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4578/2539

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
นาย กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 15

จำเลยที่ 1 ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่า มีอายุ 19 ปีและเมื่อโจทก์นำตัว
จำเลยที่ 1 มาฟ้องต่อศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นศาลธรรมดา จำเลยที่ 1 ก็แจ้งต่อศาลว่า
มีอายุ 19 ปี เช่นนี้ทั้งโจทก์และศาลอุทธรณ์ก็ต้องเข้าใจว่า จำเลยที่ 1 มีอายุ 19 ปีจึง
ไม่ทำให้การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นเสียไปและเมื่อข้อเท็จจริงที่ว่า
จำเลยมีอายุ 16 ปีเศษ ปรากฏขึ้นในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์ก็ต้องโอนคดีไปให้ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิจารณา
พิพากษาการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลย
ที่ 1 และให้โจทก์ไปฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ย่อมไม่ชอบ
ด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวพ.ศ. 2534 มาตรา 15

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2538 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยทั้ง
สองกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยทั้งสองได้ประกอบกิจการ

ให้เช่าแลกเปลี่ยนและจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ โดยทำเป็นธุรกิจการค้าร้าน
แผงลอยนำเทปและวัสดุโทรทัศน์ชนิดต่าง ๆ ที่มีได้ผ่านการตรวจและได้รับความเห็น
ชอบจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายออกมาให้ประชาชนเช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่าย
หรือเสนอให้เช่าแลกเปลี่ยน และจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ทั้งนี้โดยจำเลยทั้ง
สองไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง และจำเลยทั้งสองได้มีแถบบันทึกภาพ
และเสียง (วีดีโอเทป) อันลามกจำนวน 450 ม้วน ซึ่งภายในแถบบันทึกภาพและ
เสียงดังกล่าวมีภาพชายหญิงเปลือยกายเห็นอวัยวะเพศและหัวนม และแสดงการร่วม
เพศอันลามก ทั้งนี้เพื่อประสงค์แห่งการค้า เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกและเพื่อแสดงอวด
แก่ประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดที่แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287, 91, 33, 32
และสิ่งริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 287, 91, 33, 32 เรียงกระทงลงโทษ ความผิดฐานประกอบกิจการเทปหรือ
วัสดุโทรทัศน์ลงโทษจำคุกคนละ 2 เดือน ฐานมีแถบบันทึกเสียงและภาพลามก
ลงโทษจำคุกคนละ 4 เดือน รวมจำคุกคนละ 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ
มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง
ลงโทษจำคุกคนละ 3 เดือน ริบของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับ
จำเลยที่ 1 ให้โจทก์ไปฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นอกจากนี้
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ไม่อาจจะรู้ได้ว่าจำเลยที่ 1 มีอายุ 16
ปีเศษ เพราะจำเลยที่ 1 แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าเกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2518
มีอายุ 19 ปีทั้งในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ก็แจ้งต่อศาลว่ามีอายุ 19 ปี
กรณีความบกพร่องเรื่องอายุของจำเลยที่ 1 ผิดไปเกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยที่
1 เอง ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏขึ้นในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ก็
ต้องโอนคดีไปยังศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไปที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และให้โจทก์ไปฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางย่อมไม่ชอบนั้นพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า "ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อเท็จจริงในเรื่องอายุหรือการบรรลุนิติ
ภาวะด้วยการสมรสของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะผิดไปหรือศาลอื่นใดได้รับพิจารณา
พิพากษาคดีโดยไม่ต้องด้วยมาตรา 13 ซึ่งถ้าปรากฏเสียแต่ต้นจะเป็นเหตุให้ศาลนั้น
ๆ ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาก็ตาม ข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ทำให้การพิจารณา
พิพากษาของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาและศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวเสียไป"และวรรคสองบัญญัติว่า "ถ้าข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง
ปรากฏขึ้นในระหว่างการพิจารณา ไม่ว่าในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้
ศาลนั้น ๆ โอนคดีไปยังศาลที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาพิพากษาต่อไป"เห็นว่า ตามสำเนา
บันทึกคำให้การรับสารภาพของผู้ต้องหา ฯลฯ เอกสารท้ายฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ให้การ
ต่อพนักงานสอบสวนว่าเกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2518 มีอายุ 19 ปี และเมื่อ

โจทก์นำตัวจำเลยที่ 1 มาฟ้องต่อศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ก็แจ้งต่อศาลว่ามีอายุ 19 ปี
เช่นนี้ ทั้งโจทก์และศาลชั้นต้นก็ต้องเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 มีอายุ 19 ปี ดังนั้นจึงไม่
ทำให้การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลชั้นต้นเสียไป และเมื่อข้อเท็จจริงที่ว่า
จำเลยที่ 1 มีอายุ 16 ปีเศษปรากฏขึ้นในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์ก็ต้องโอนคดีไปให้ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิจารณาและ
พิพากษา การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่เกี่ยวกับ
จำเลยที่ 1 และให้โจทก์ไปฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ย่อม
ไม่ขัดด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟัง
ขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และให้ศาลอุทธรณ์โอนคดีไปให้ศาลอุทธรณ์
และแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิจารณาพิพากษาต่อไปตามรูปคดี

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ